



PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO CVI
TOMO CLVII

GUANAJUATO, GTO., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NUMERO 261

SEXTA PARTE

SUMARIO:

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGLAS de Operación del Programa de Protección Ambiental para Futuras Generaciones en el Estado de Guanajuato, Ejercicio Fiscal 2020; así como sus anexos 1, 2, 3.....	3
REGLAS de Operación del Programa de Calentadores Solares, Ejercicio Fiscal 2020; así como sus anexos 1, 2, 3 y 4.....	37
REGLAS de Operación del Programa de Zonas de Amortiguamiento ante Inundaciones y Eventos Climáticos Extremos, Ejercicio Fiscal de 2020; así como su anexo 1.....	76
PROGRAMA Estatal de Verificación Vehicular 2020.....	96

SECRETARÍA DE TURISMO

REGLAS de Operación del Proyecto Centro de Atención a Visitantes del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, así como sus anexos Diagrama de Flujo, Formato de Propuesta de Trabajo y Formato de Protección de Datos Personales 2020.....	138
REGLAS de Operación del Proyecto Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.....	151
REGLAS de Operación para el Proyecto Festivales y Eventos Gastronómicos Guanajuato, ¡Sí Sabe! para el Ejercicio Fiscal 2020; así como sus anexos: 1. Formato de Ficha Técnica de Festivales y Eventos Gastronómicos Guanajuato ¡Sí Sabe!, 2. Formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales, 3. Formato de Informe de Logros y Resultados y 4. Formato de Herramienta de Medición.....	163

Lic. María Teresa Matamoros Montes, Secretaria de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 13, fracción XI y 32 bis fracciones IV, VI, VII y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; artículos 68 y Segundo Transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2020; 78, sexies y 78, septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 26, fracción XV y 27, fracción XV de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; artículo 1,8 fracción II, 31 quinquies y sexies de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 1, 2, 3, 4, 5 fracciones III, VI, VII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

CONSIDERANDOS

El turismo es una actividad generadora de empleos y recursos económicos para la entidad, particularmente para aquellos municipios con afluencia turística, de la cual dependen un gran número de familias; por tal motivo, para que dicha actividad represente un mayor impacto en el estado, es menester que exista un compromiso que involucre a las autoridades y diversos actores del sector turismo para llevar a cabo su potencialización.

Parte sustancial que permitirá dar cumplimiento a ese compromiso, se traduce en la necesidad de que el poder ejecutivo del estado cuente con la estructura administrativa indispensable para que, a través de la misma se logre fomentar el desarrollo de destinos turísticos sustentables y empresas turísticas competitivas, así como la generación de ingresos superiores al promedio de sus competidores en la materia.

El estado de Guanajuato es el séptimo destino más visitado del país y cuenta con 46 municipios ideales para turismo de todo tipo, con una oferta hotelera superior a las 31 mil habitaciones, además de ser el estado con más ferias y festivales del país (más de 260 al año) lo cual permite que el turismo en Guanajuato tenga de actividades para realizar y recursos turísticos entre los que se encuentran atractivos, destinos, cultural, rutas y circuitos, productos y muchas experiencias más, mismos que por sí solos logran una gran atracción de turistas y visitantes al estado, pero que necesitan de promoción y difusión para así lograr una mayor atracción de personas. Tan sólo en 2017 a Guanajuato llegaron 29.2 millones de visitantes y 5.4 millones de turistas que generaron una derrama económica de 90,348 millones de pesos cifras que, con las acciones emprendidas por la Secretaría de Turismo, el estado de Guanajuato se ha mantenido en ser el séptimo estado más visitado del país. Se ha incrementado año con año, por lo que en 2018 se tuvieron 30.7 millones de visitantes y 5.7 millones de turistas generando una derrama económica de 85,985 millones de pesos de ahí la importancia de contar con las herramientas necesarias para promover y atender a nuestros viajeros. Al promocionar y difundir a través de eventos de promoción a nivel nacional e internacional, con viajes de familiarización en los que participen medios de comunicación de gran renombre en el país, así como agentes turísticos de gran importancia, y a través de una estrategia de comunicación social y relaciones públicas se logra dicha atracción de turistas, mejorando la afluencia y obteniendo así una mayor derrama económica, la cual trae una mejora en la calidad de vida de la población receptora, así como mayor crecimiento y desarrollo económico en el estado.

Una de las formas de operar el proyecto del recurso de impuesto al hospedaje es mediante Convenios Únicos de Promoción Turística con Organismos Legalmente Constituidos, involucrados en la actividad turística e integrados en su mayoría por empresarios turísticos, que desarrollan acciones a favor de la promoción turística conjunta entre la iniciativa privada, los municipios y la Secretaría de Turismo Estatal. Los destinos turísticos que participan actualmente son: León, San Miguel de Allende, Celaya, Guanajuato, Irapuato, Dolores Hidalgo, San José Iturbide, Silao y Salamanca.

Por otro lado, la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, en su función de ente promotor de la oferta turística del estado, realiza acciones con el objetivo de posicionar a Guanajuato como destino competitivo en segmentos turísticos de romance, aventura, cultura, gastronomía, enoturismo así como festivales, expos, eventos y proyectos cinematográficos entre otros, permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías para la promoción turística.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único. Se expiden las Reglas de Operación para el Proyecto Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar en los siguientes términos:

**REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO FONDOS MIXTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**

Objeto de las Reglas de Operación

Artículo 1. Las disposiciones de estas Reglas de Operación tienen por objeto establecer un marco regulatorio para ejecutar de manera eficiente eficaz, oportuna y transparente, los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, así como determinar las obligaciones de quienes en él participan.

Glosario

Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas de Operación, se entiende por:

- I. **Convenio Único de Promoción y Difusión Turística.** Instrumento jurídico a suscribir entre la Secretaría y el Organismo Legalmente Constituido para la realización del Proyecto de Promoción Turística autorizado para el destino turístico de que se trate, en los términos de las presentes Reglas de Operación;
- II. **Destino Turístico.** Espacio o zona geográfica receptora de flujos turísticos cuyas características constituyen un interés para realizar diversas actividades turísticas;
- III. **Organismos Legalmente Constituidos.** Oficinas de convenciones y visitantes, asociaciones, consejos, comités de turismo y otras organizaciones constituidas conforme a la legislación mexicana, involucradas en la actividad turística e integradas en su mayoría por empresarios turísticos del destino turístico correspondiente, que pueden contemplar o no en sus órganos de gobierno y/o administración a representantes del municipio y/o del gobierno del estado;
- IV. **Fondo Mixto.** Recursos asignados por la Secretaría de Turismo para la promoción y difusión turística del Estado de Guanajuato, proveniente del proyecto estratégico Q0381 Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado y complementados con aportaciones de la Iniciativa Privada, así como del municipio, a destinarse a las acciones de promoción y difusión turística que se aprueben de conformidad con las presentes Reglas de Operación para cada uno de los destinos turísticos;
- V. **Fondo del impuesto por servicios de hospedaje.** Recursos que por concepto de la recaudación del impuesto por servicios de hospedaje transfiere la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a la Secretaría de Turismo para su administración, en los términos de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y que se encuentran contemplados en el proyecto estratégico Q0381 Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado y que fue autorizado por la LXIV Legislatura del Estado para el ejercicio fiscal 2020;
- VI. **Proyecto.** El proyecto de Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado.
- VII. **Reglas de operación.** Las Reglas de Operación del proyecto Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado.
- VIII. **Programa de Promoción Turística.** Documento donde se plasman las acciones que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2020, aprobado por la Secretaría de Turismo.
- IX. **Secretaría.** La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

Diseño del Proyecto

Artículo 3. El diseño de este Proyecto se sujeta a los actos y procedimientos establecidos en los artículos 38 al 48 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, concerniente a la regulación del impuesto por servicios de hospedaje, establecido en el artículo 47 de la citada Ley mismo que señala:

"Artículo 47. El 90% de los ingresos que se obtengan de este impuesto, se destinarán por conducto de la dependencia respectiva, a la promoción y difusión de la imagen turística del estado y municipios de Guanajuato, a la inversión y desarrollo en paraderos turísticos públicos, así como la participación del Estado en los fondos concurrentes con los gobiernos federal y municipales y el sector privado en esta materia."

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración asignará a la dependencia correspondiente los ingresos captados, dentro de los 30 días siguientes al mes en que se deba pagar este impuesto en la oficina recaudadora.

En la cuenta pública estatal, se deberá reflejar la aplicación que se haga de lo recaudado por este concepto, en los términos de esta ley. Para este efecto se deberá presentar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración un informe financiero en forma trimestral.

Objetivo general del proyecto

Artículo 4. El proyecto tiene como objetivo general establecer los criterios para la asignación e integración de los recursos públicos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, como una estrategia para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de los destinos turísticos del Estado de Guanajuato con la finalidad de asegurar:

- I. La potencialización de recursos mediante la conjunción de recursos de la iniciativa privada y del municipio, que garantice el crecimiento sostenido de la actividad turística en la entidad;
- II. El diseño y la ejecución de acciones de promoción y difusión turística acordes a la vocación, necesidades y capacidades y vocación de cada destino turístico, y
- III. La coordinación con las acciones que en materia de promoción y difusión turística implemente la Secretaría y aquellos a desarrollar por cada uno de los destinos turísticos tendientes a incrementar los flujos de turistas, su estadía y gasto promedio.

Objetivos específicos del proyecto

Artículo 5. El otorgamiento de apoyo de los recursos que integran los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, por parte de la Secretaría en los términos de las presentes Reglas de Operación tiene los siguientes objetivos:

- I. Incentivar la inversión de los sectores público, privado y social, en la organización, promoción y fomento de los distintos segmentos de la actividad turística del estado de Guanajuato;
- II. Diversificar la oferta turística, consolidando los distintos segmentos turísticos con los que cuenta el estado de Guanajuato;
- III. Incrementar la estadía de turistas y el flujo de visitantes a los distintos destinos turísticos de la entidad;
- IV. Garantizar la actividad turística durante todo el año en beneficio del sector turístico y de la sociedad en general del estado de Guanajuato; y
- V. Fortalecer la imagen del estado de Guanajuato como sede idónea para la realización de festivales o eventos especiales de talla nacional e internacional.

Población potencial

Artículo 6. La población potencial del proyecto serán Organismos Legalmente Constituidos preferentemente de los destinos turísticos de León, Guanajuato, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional y San José Iturbide.

Población objetivo

Artículo 7. La población objetivo del proyecto serán Organismos Legalmente Constituidos, las oficinas de convenciones y visitantes, asociaciones, consejos, comités de turismo y otras organizaciones constituidas conforme a la legislación mexicana, involucradas en la actividad turística e integradas en su mayoría por empresarios turísticos del destino turístico correspondiente, que pueden contemplar o no en sus órganos de gobierno y/o administración a representantes del municipio y/o del gobierno del estado

Población beneficiada

Artículo 8. La población beneficiada del proyecto serán los siguientes Organismos Legalmente Constituidos:

- I. León Oficina de Convenciones y Visitantes, A. C.;
- II. Oficina de Convenciones y Visitantes de Guanajuato, A. C.;
- III. Comité de Turismo Histórico y Artesanal de Dolores Hidalgo, Gto. A. C.;
- IV. Consejo Turístico de San Miguel de Allende, Gto.;
- V. Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato;

VI. Consejo Turístico de San José Iturbide, Gto.; y

VII. Convenciones Irapuato, A. C.

Se enlistan estos Organismos Legalmente Constituidos de manera enunciativa, más no limitativa. En el caso de organismos públicos de la administración Pública Municipal, cuyo objeto sea la promoción turística y su funcionamiento inicie en el ejercicio 2020, se le considerará preferentemente para los efectos de las presentes Reglas de Operación.

Responsables de la información y documentación

Artículo 9. La Subsecretaría de Promoción Turística es la unidad administrativa responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información y la documentación original comprobatoria del proyecto.

La unidad administrativa responsable del proyecto debe procesar la información garantizando la protección de los derechos en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en el término de las disposiciones normativas.

Tipos de apoyos

Artículo 10. El Proyecto oferta recursos económicos constituidos de la siguiente manera:

La Secretaría, el municipio y el Organismo legalmente constituido se comprometen a integrar los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, mediante aportaciones que serán depositadas en la cuenta bancaria que así se designe, siendo la misma cuenta exclusiva para dichas aportaciones, previa expedición y entrega de los recibos requisitados para efectos fiscales por parte del organismo legalmente constituido.

La unidad administrativa responsable del proyecto realizará las gestiones administrativas correspondientes por medio de los instrumentos jurídicos que se determinen para el efecto, con la finalidad de ofertar los apoyos a que se refiere este artículo; la modalidad para la entrega de dichos apoyos se realizará a través de medios electrónicos (transferencias bancarias).

Metas programadas

Artículo 11. El Proyecto tiene como meta programada la participación en Fondos concurrentes en apoyo a los destinos turísticos del Estado de Guanajuato a través de la realización de nueve convenios Únicos de Promoción Turística con los destinos de León, Silao, Celaya, Guanajuato, San Miguel de Allende, San José Iturbide, Irapuato, Salamanca y Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional.

Requisitos y procedimientos de acceso

Artículo 12. Para acceder a los apoyos del Proyecto el Organismo Legalmente Constituido que quiera participar en la integración de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Entregar una carta intención dirigida a la Titular de la Secretaría donde manifieste la voluntad, compromiso y capacidad técnica, de instalaciones y personal necesario para administrar, aplicar y comprobar los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, así como el monto y plazo de su aportación al Fondo Mixto;
- II. Cuando haya gestionado la participación del municipio para concurrir al Fondo Mixto, deberá integrar la carta compromiso del municipio que especifique monto y plazo de su aportación a la carta intención a que se refiera la fracción anterior, acompañando además copia simple del acuerdo del Ayuntamiento donde se apruebe dicha participación; y
- III. Presentar una propuesta de Programa de Promoción Turística para el destino turístico al que pertenece, a efecto de que el mismo sea revisado y en su caso aprobado en los términos señalados en las presentes Reglas de Operación.

Los apoyos se otorgarán únicamente para aquellos Programas de Promoción Turística aprobados por la Secretaría de Turismo y deberán ejercerse antes del 31 de diciembre del 2020, de conformidad con la normatividad que rige el gasto público;

El apoyo se sujetará al criterio de temporalidad y, por lo tanto, en su caso buscarán fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y a su vez, una disminución de los recursos con cargo al presupuesto estatal.

La Secretaría podrá, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a su suficiencia presupuestal, crear los mecanismos para definir el procedimiento de recepción, evaluación, autorización y demás aspectos que considere necesarios para el otorgamiento de los apoyos a que se refieren las presentes Reglas de Operación.

Podrán solicitar la integración de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado los Organismos Legalmente Constituidos a que alude la fracción IV del Artículo 2 de las presentes Reglas de Operación, siempre y cuando reúnan las siguientes características:

- I. Que en sus órganos de gobierno y/o directivos tengan una integración mayoritaria de empresarios turísticos del destino que corresponda;
- II. Que acrediten tener capacidad técnica, administrativa, de instalaciones y personal necesaria para llevar a cabo la administración, aplicación, seguimiento y comprobación de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, así como la ejecución del Programa de Promoción Turística que se autorice con base en las presentes Reglas de Operación; y
- III. En caso de haber sido beneficiados por la Secretaría con recursos para la promoción y difusión turística en el ejercicio 2019, deberán tener acreditado al 31 de enero del 2020 el cumplimiento del 100% (cien por ciento) de los compromisos y obligaciones adquiridas mediante los instrumentos jurídicos suscritos para tales efectos.

Del Programa de Promoción Turística

Artículo 13. La propuesta de Programa de Promoción Turística que presente el Organismo Legalmente Constituido deberá reunir las siguientes condiciones:

- I. Establecer metas alineadas a las establecidas en los documentos de planeación del estado de Guanajuato que sean aplicables a la Secretaría, mismas que deberán ser previamente pactadas entre el Organismo Legalmente Constituido y la Secretaría;
- II. Comprender única y exclusivamente las acciones señaladas en el Artículo 17 de las presentes Reglas de Operación;
- III. Contemplar en el programa de trabajo que las acciones no excedan el monto inicialmente autorizado por la Secretaría;
- IV. Destinar hasta un 7% (siete por ciento) del total de las aportaciones en dinero que realicen la Secretaría, el Organismo Legalmente Constituido y el municipio, para cubrir los gastos administrativos derivados del manejo de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, entendiendo por éstos aquellos estrictamente indispensables como son:
 - a) Honorarios;
 - b) Papelería;
 - c) Gastos de mensajería;
 - d) Telefonía; y
 - e) Viáticos. (Anexo H)

Mecanismos de elegibilidad

Artículo 14. Cuando dos o más Organismos Legalmente Constituidos de un mismo destino turístico soliciten recursos provenientes de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado; se dará prioridad al que reúna las condiciones establecidas en el Artículo 12 de las presentes Reglas de Operación, así como aquellos que hayan demostrado un ejercicio correcto de recursos en ejercicios anteriores.

Los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, se integra a través de aportaciones de carácter bipartita, provenientes de la Secretaría y la iniciativa privada; o bien de carácter tripartita, en caso que el municipio aporte recursos económicos para la promoción y difusión turística del destino de que se trate.

La Secretaría, por conducto de la Subsecretaría de Promoción Turística, autorizará a los Organismos Legalmente Constituidos solicitantes una cantidad que no podrá ser superior a 50% (cincuenta por ciento) del monto de recaudación que genere el destino turístico que corresponda (menos el 10% diez por ciento que se reserva la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración), atendiendo a los informes de recaudación que proporcione la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

En el caso de que la recaudación del impuesto por Servicio de Hospedaje de un destino en especial sea inferior a \$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) la Secretaría podrá asignar al Organismo Legalmente Constituido que corresponda, el monto total de la recaudación correspondiente menos el 10% diez por ciento que se reserva la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y atendiendo a los informes de recaudación que proporcione la Secretaría de Finanzas, inversión y Administración.

Asimismo, en los términos de las presentes Reglas de Operación autorizará a los Organismos Legalmente Constituidos solicitantes recursos provenientes de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, con una cantidad equivalente del 30% (treinta por ciento) hasta el 50% (cincuenta por ciento) del total de las aportaciones que realice la iniciativa Privada; y en caso especial se incluirá las aportaciones que realice el Municipio.

El porcentaje de aportación de la Secretaría de Turismo a los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, se determinará de conformidad a la suficiencia presupuestal, así como al comportamiento del organismo legalmente constituido respecto al cumplimiento de las obligaciones y compromisos convenidos en los dos últimos ejercicios fiscales.

El resto de los ingresos transferidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración por concepto del impuesto por servicios de hospedaje que no sean transferidos a los organismos legalmente constituidos en los términos de las presentes Reglas de Operación, serán utilizados y destinados de manera directa por la Secretaría en acciones y programas institucionales de promoción y difusión turística en beneficio del Estado de Guanajuato, de conformidad con la normatividad que rige el ejercicio del gasto público.

Una vez validado el Programa de Promoción Turística propuesto por el Organismo Legalmente Constituido en los términos de las presentes Reglas de Operación, la Secretaría por conducto de la Subsecretaría de Promoción Turística, estará en posibilidades de autorizar los recursos estatales que correspondan, dando inicio a los trámites para la formalización del Convenio Único de Promoción Turística a suscribirse entre la Secretaría, el Organismo Legalmente Constituido y en su caso el Municipio.

La vigencia del Convenio de Promoción Turística no deberá exceder del año fiscal y deberá contener como anexo el Programa de Promoción Turística validado en los términos de las presentes Reglas de Operación.

Programación presupuestal

Artículo 15. El proyecto de inversión para la operación y ejecución del proyecto corresponde al Q0381 Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado.

El monto del recurso aprobado para el proyecto es de \$ 62,431,575.00 (Sesenta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

El presupuesto del presente proyecto se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los procesos establecidos por la Secretaría.

Gastos de operación

Artículo 16. Los gastos de operación del Proyecto serán los necesarios que se efectúen para realizar las actividades de ejecución del Proyecto; comprenden entre otros: contratación del personal, así como creación de contenidos exclusivamente a través de internet, exposiciones, servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales y difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales.

Métodos de comprobación del gasto de la aplicación del apoyo

Artículo 17. Son métodos de comprobación del gasto en materia de control y seguimiento del Convenio Único de Promoción Turística que se suscriba para la asignación de recursos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, el Organismo Legalmente Constituido deberá elaborar y entregar a la Secretaría, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente de que se trate y en los formatos que para tales efectos les proporcionen la Secretaría, los siguientes informes:

- I. Conciliaciones bancarias y concentrado de gastos;
- II. Estados financieros (balance general, estado de ingresos y egresos, estado de origen y aplicación de recursos) impresos y en archivo electrónico, firmados de manera autógrafa y ordenados en carpetas por cada uno de los gastos, con copia fotostática y en archivo electrónico del soporte documental en los términos de la legislación fiscal; e

- III. Informe de avance de cumplimiento del Proyecto de Promoción Turística, así como del avance de las metas del mes que corresponda.

La Secretaría por conducto de la Subsecretaría de Promoción llevará a cabo el análisis y validación de la información presentada por el organismo legalmente constituido, emitiendo las observaciones que estimen convenientes.

Acciones y conceptos del gasto

Artículo 18. Son obligaciones de las personas beneficiarias o de los Organismos Legalmente Constituidos los recursos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, deberán ser destinados única y exclusivamente a las siguientes acciones y conceptos de gasto:

- I. Herramientas de promoción. Medios alternativos de difusión, encartes, productos publicitarios, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mapas turísticos, levantamiento de imagen y video promocional consensado, impresión en gran formato, artículos promocionales, souvenirs o artículos promocionales, entre otros; estas acciones deberán realizarse de conformidad con el Anexo A de las presentes Reglas de Operación.
- II. Relaciones Públicas. Mecanismos de comunicación con sector público, privado y social que permitan anticipar o atender de manera precisa sus requerimientos y necesidades para fortalecer la oferta turística. Dichos mecanismos pueden ser: ruedas de prensa, comunicados con medios especializados para el posicionamiento de los destinos, acuerdos con profesionales para comunicación de la marca turística y relacionarse con el público objetivo. Estas acciones deberán realizarse de conformidad con en el Anexo B de las presentes Reglas de Operación
- III. Viajes de familiarización. Se entenderán aquellas actividades por las cuales se invita a conocer los atractivos de la entidad a personas que representan comercializadoras potenciales y reales del estado, medios masivos de comunicación, bloggers, operadores turísticos y organizadores de eventos potenciales que provocarían flujos de turismo en el estado, con el objeto de lograr el posicionamiento del destino, la imagen positiva y la publicidad no pagada del estado de Guanajuato; estas acciones deberán realizarse de conformidad con el Anexo C de las presentes Reglas de Operación;
- IV. Impulso y fortalecimiento al segmento de turismo de reuniones. Gastos derivados de las gestiones de postulación del destino como sede de eventos: Seminarios especializados, visitas de inspección, asistencia a eventos, citas de negocios con organizadores, blitz, actividades de seguimiento a eventos, bidding book consensado, brief, realización de eventos como promoción de sede, programas académicos del segmento, entre otros; estas acciones deberán realizarse de conformidad con en el Anexo D de las presentes Reglas de Operación
- V. Atención y apoyo a la realización de eventos especiales. Dentro del estado de Guanajuato; estas acciones deberán generar un impacto y enfocarse en la promoción de la ciudad, además de realizarse de conformidad con el Anexo E de las presentes Reglas de Operación;
- VI. Viajes de Promoción. Asistencia y participación en eventos de promoción nacional e internacional que impacten positivamente en la imagen del destino y generen la atracción de turistas y visitantes; estas acciones deberán realizarse de conformidad con el Anexo F de las presentes Reglas de Operación;
- VII. Alianzas estratégicas con socios comerciales. Cooperados estratégicos que formalizan agencias de viajes en línea, tour operadores mayoristas, asociaciones de agencias de viajes, cadenas hoteleras, líneas aéreas y globalizadoras entre otras empresas turísticas a fin de promocionar y comercializar la oferta turística de los destinos, estas acciones deberán realizarse de conformidad con el Anexo G de las presentes Reglas de Operación; y
- VIII. Aquellos otros rubros que en materia de promoción y difusión turística acuerde la Secretaría, en el marco de las presentes Reglas de Operación.

Derechos de las personas beneficiarias

Artículo 19. Son derechos de las personas beneficiarias:

- I. A ser tratadas con dignidad, igualdad y respeto;
- II. A recibir orientación sobre los procedimientos de acceso a los apoyos o beneficios del proyecto;

- III. A ser informadas sobre el estado que guardan sus peticiones;
- IV. A que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus solicitudes;
- V. A recibir oportunamente los apoyos o beneficios del proyecto cuando cumplan los requisitos establecidos y resulten seleccionadas de conformidad con los criterios aplicables;
- VI. A designar una persona autorizada que reciba, en su representación, los apoyos del proyecto;
- VII. A ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del proyecto cuando así lo soliciten;
- VIII. A contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el idioma español;
- IX. A que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y
- X. Los demás que se desprendan de estas Reglas de Operación y del resto del marco jurídico aplicable.

Obligaciones de las personas beneficiarias

Artículo 20. Obligaciones del Organismo Legalmente Constituido:

- I. Utilizar el apoyo del Proyecto para el objeto del mismo;
- II. Abstenerse de proporcionar documentación falsa;
- III. Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea necesaria de conformidad con estas Reglas de Operación;
- IV. Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios a la verdad o que atenten contra los derechos fundamentales de las personas;
- V. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el funcionamiento del Proyecto, así como a otras personas interesadas y beneficiarias;
- VI. Aperturar una cuenta bancaria para la recepción de los recursos provenientes de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado por parte de la Secretaría;
- VII. Ejecutar el Programa de Promoción Turística autorizado, administrando y comprobando los recursos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado en los términos de las presentes Reglas de Operación;
- VIII. Convocar a la Secretaría a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que realicen al interior de su organismo con motivo del Programa de Promoción Turística;
- IX. Garantizar, supervisar y proveer lo necesario para la correcta aplicación de los recursos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado destinados para el Programa de Promoción Turística;
- X. Observar y hacer que se observe la normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración que le sea proporcionada por la Secretaría, en la aplicación de los recursos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, así como en la ejecución del Programa de Promoción Turística;
- XI. Obtener, analizar, validar y resguardar la documentación justificatoria (contratos) y comprobatoria (facturas) de cada erogación correspondiente al Programa de Promoción Turística, respaldando cada gasto con las evidencias, testigos y soportes que correspondan;
- XII. Integrar y presentar a la Secretaría los informes a que hace referencia las presentes Reglas de Operación en su Artículo 16, anexando las evidencias, testigos y soportes que correspondan, conforme al Convenio de Único de Promoción Turística que se suscriba, así como in informe final de resultados de la ejecución del Programa de Promoción Turística;
- XIII. Otorgar los créditos al Gobierno del Estado, así como a las instancias públicas que corresponda, en las acciones que comprende el Programa de Promoción Turística;

- XIV. Solicitar, con la debida anticipación a la Secretaría, las modificaciones al Programa de Promoción Turística. En caso de no acatar esta disposición, la Secretaría no reconocerá los gastos efectuados por conceptos no autorizados previamente, debiendo el organismo legalmente constituido reintegrar los recursos estatales correspondientes; sin perjuicio de las penalizaciones que se señalen en el Convenio Único de Promoción Turística a suscribir;
- XV. Integrar y resguardar toda la información financiera, administrativa y contable, conservándola por los términos establecidos en la legislación de la materia;
- XVI. Llevar el control de la distribución del material promocional, impreso, audiovisual o de cualquier índole, elaborado con motivo de la ejecución del Programa de Promoción Turística;
- XVII. Llevar el control del inventario de los activos que se adquieran con motivo del Programa de Promoción Turística, acatando las disposiciones fiscales, contables y administrativas de la materia;
- XVIII. Responder ante el personal que llegare a ocupar o contratar con motivo de la ejecución del Programa de Promoción Turística, asumiendo todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia laboral, de seguridad social, fiscal y demás aplicables y a responder de cualquier controversia o litigio de sus trabajadores, deslindando a la Secretaría de toda responsabilidad;
- XIX. Atender las auditorías que realicen los órganos competentes en materia de evaluación, verificación y control del gasto público, así como las que realice la Secretaría de manera directa o por medio de otras instancias; así mismo, deberá solventar las observaciones que de las mismas se deriven, debiendo informar de tales observaciones a los integrantes del organismo legalmente constituido al que representan;
- XX. Avisar oportunamente o por escrito, la sustitución por renuncia o cambio como representante del organismo legalmente constituido;
- XXI. Ser responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información y la documentación original comprobatoria del Programa; y
- XXII. Las demás que se desprendan de estas Reglas de Operación y del resto del marco jurídico aplicable.

Obligaciones de la Secretaría

Artículo 21. Las obligaciones de las partes que comparecerán en el Convenio Único de Promoción Turística, se especificarán en el mismo documento, debiéndose comprender entre otras, las siguientes obligaciones a cargo de la Secretaría:

- I. Autorizar y transferir al Organismo Legalmente Constituido recursos para la ejecución del Programa de Promoción Turística con cargo a los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado;
- II. Dar seguimiento y evaluar en coordinación con la Secretaría, la ejecución del Programa de Promoción Turística, así como la aplicación de recursos asignados al Organismo Legalmente Constituido;
- III. Girar al Organismo Legalmente Constituido las recomendaciones y observaciones que estime necesarias para el cumplimiento del Programa de Promoción Turística; y
- IV. Vigilar y proveer lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en las presentes Reglas de Operación, así como en el Convenio Único de Promoción Turística que para tales efectos se suscriba.

Obligaciones del Municipio

Artículo 22. Las obligaciones de las partes que comparecerán en el Convenio Único de Promoción Turística, se especificarán en el mismo documento, debiéndose comprender entre otras, las siguientes obligaciones a cargo del municipio:

- I. Transferir al organismo legalmente constituido recursos para la integración de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado;
- II. Verificar, en coordinación con la Secretaría, el cumplimiento de los compromisos y obligaciones a cargo del organismo legalmente constituido, vigilando que los recursos económicos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado sean destinados al

Programa de Promoción Turística, sin menoscabo de la supervisión, revisión y en su caso auditorías, que para tal efecto realicen los órganos de control estatal; y

- III. Girar al organismo legamente constituido las recomendaciones y observaciones que estime necesarias para el cumplimiento del Programa de Promoción Turística, dando vista de las mismas a la Secretaría.

Derechos humanos, equidad, inclusión y diversidad social

Artículo 23. El presente Proyecto garantiza que toda persona, tenga acceso al mismo, siempre y cuando, cumpla con lo establecido en estas Reglas de Operación.

La Secretaría de Turismo garantizará, protegerá y respetará los derechos de la personas interesadas y de las personas beneficiarias, impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, económicas o culturales, especialmente de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

No se considerará como violación de los derechos humanos cuando las personas no sean beneficiarias del mismo con motivo del incumplimiento de los requisitos establecidos o atendiendo a la suficiencia presupuestal del proyecto.

Sanciones

Artículo 24. En caso de incumplimiento por parte del organismo legalmente constituido a las obligaciones contenidas en las presentes Reglas de Operación, y en lo concerniente al incumplimiento de las fracciones I y II del artículo 21, así como aquellas establecidas en el Convenio Único de Promoción Turística suscrito, o por no atender las observaciones detectadas en las revisiones de la Secretaría o cualquier otro órgano de control, la Secretaría suspenderá el pago de ministraciones pendientes de realizar hasta en tanto sean regularizadas y solventadas por parte del organismo legalmente constituido.

Reintegro de los Recursos

Artículo 25. Cuando la unidad responsable del Proyecto identifique situaciones en las que el beneficiario contravenga en alguno de los puntos descritos en el artículo 21 de las presentes Reglas de Operación, el beneficiario estará obligado a realizar el reintegro del valor del apoyo a la Secretaría, con base a la normatividad aplicable.

En los casos en los que el recurso sea transferido a los organismos legalmente constituidos, y de su ejercicio se deriven economías, saldos de contratos, sanciones, productos financieros o cualquier otro concepto que amerite su devolución, éste recurso será reintegrado conforme con lo establecido en el convenio que se suscriba para tal fin.

Procedimiento para el reintegro de recursos

Artículo 26. Cuando el Organismo Legalmente Constituido destine los recursos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado para un fin distinto al contenido en el Programa de Promoción Turística, deberá reintegrar a la Secretaría el importe de los recursos públicos indebidamente empleados, más el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del apoyo económico otorgado por concepto de pena convencional. Dicha devolución deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de que se notifique tal incumplimiento.

En caso de que el recurso sea transferido a los municipios y de su ejercicio se deriven economías, saldos de contratos, sanciones, productos financieros o cualquier otro concepto que amerite su devolución, éste recurso será reintegrado conforme con lo establecido en el convenio que se suscriba para tal fin.

Mecanismos de exigibilidad

Artículo 27. Se puede exigir la entrega de apoyos del Proyecto, en los siguientes casos:

- I. Cuando un Organismo Legalmente Constituido cumpla con los requisitos y criterios para acceder a determinado derecho, garantizado por el Proyecto;
- II. Cuando el Organismo Legalmente Constituido, exija que se cumpla el Proyecto en tiempo y forma,
y

- III. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al Proyecto por restricción presupuestal y las personas exijan que las incorporaciones no sean claras o equitativas y sin favoritismos, ni discriminación.

Para exigir el cumplimiento de lo establecido en las presentes Reglas de Operación, la persona interesada debe solicitarlo por escrito a la unidad administrativa responsable del Proyecto, expresando las razones por las cuales se considera acreedor a los beneficios del mismo y anexando la documentación que fundamente su petición.

El escrito al que se refiere este artículo debe entregarse, dentro de los 10 días hábiles siguientes posteriores a que tenga conocimiento de las causas establecidas en las fracciones que anteceden, en Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de Cuota Silao-Guanajuato KM 3.8. CP. 36270.

La unidad administrativa responsable del Proyecto resolverá en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de recibido el escrito.

Dependencia o entidad responsable del proyecto

Artículo 28. El seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos corresponden por parte de la Secretaría al personal de la Subsecretaría de Promoción Turística y la verificación del mismo estará a cargo de la Dirección de Planeación Estratégica y enlace Gubernamental, en atención a las facultades conferidas en el Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo.

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración

Artículo 29. La Subsecretaría de Promoción Turística establecerá los mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la implementación y ejecución del Proyecto, a través de convenios con las dependencias o entidades federales, estatales y municipales, así como con instituciones privadas, con la finalidad de potenciar los recursos, impacto social y evitar duplicidad de acciones.

De las Auditorías y Evaluación Gubernamental

Artículo 30. Los recursos estatales y su aplicación en el marco del Proyecto podrán ser auditados y evaluados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o las instancias correspondientes en cuanto los faculten sus atribuciones.

Mecanismos de evaluación

Artículo 31. La evaluación del Proyecto se realizará en los términos establecidos en el artículo 78 septies fracción IX de la Ley para ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato.

La gestión de la evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el cincuenta por ciento de los recursos financieros asignados al mismo según lo publicado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2020 o en su caso, según lo disponga la Secretaría.

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración

Artículo 32. La Secretaría de Turismo establecerá los mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la implementación y ejecución del proyecto, a través de convenios con las dependencias o entidades federales, estatales y municipales, así como con instituciones privadas, con la finalidad de potenciar los recursos, impacto social y evitar duplicidad de acciones.

De las Auditorías y Evaluación Gubernamental

Artículo 33. Los recursos estatales y su aplicación en el marco del proyecto podrán ser auditados y evaluados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o las instancias correspondientes en cuanto los faculten sus atribuciones.

Mecanismos de evaluación

Artículo 34. La evaluación del Proyecto se realizará en los términos establecidos en el artículo 78 septies fracción IX de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La gestión de la evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el cincuenta por ciento de los recursos financieros asignados al mismo según lo publicado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020 o en su caso, según lo disponga la Secretaría.

Seguimiento a recomendaciones

Artículo 35. La unidad responsable de la operación del Proyecto atenderá y dará seguimiento a los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones acorde a lo establecidos en el artículo 78 septies, fracción IX, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.

Transparencia

Artículo 36. La unidad administrativa responsable de la operación del Proyecto debe cumplir con las disposiciones normativas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia.

Procedimiento de denuncias

Artículo 37. Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en la operación del Proyecto, ante la Secretaría o ante el órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo o ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de los siguientes medios:

- I. Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de Cuota Silao-Guanajuato km. 3.8, Silao de la Victoria, Guanajuato, CP. 36270, teléfono 472 103 9900;
- II. Ante el órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo, ubicado en Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de Cuota Silao-Guanajuato km. 3.8, Silao de la Victoria, Guanajuato, CP. 36270, correo electrónico contacto@guanajuato.gob.mx, Tel. (472) 103 9900.;
- III. Personalmente, proporcionando las pruebas que considere pertinentes para fundamentar su denuncia, en caso de tenerlas, o señalando a la autoridad el lugar donde se encuentren, en la Dirección de Investigación «B», adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin número, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36080;
- IV. Por vía telefónica al 01 800 470 75 00 ó 01 800 HONESTO (4663786); y
- V. Por correo electrónico en la siguiente dirección: quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx; y contraloriasocial@guanajuato.gob.mx a través de la página: <https://strc.guanajuato.gob.mx/reporteciudadano/> y con la app: <http://strc.guanajuato.gob.mx/gtoabierto/>.

La denuncia a que se refiere este artículo podrá presentarse de manera anónima en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Vigencia

Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Derogación de disposiciones

Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de competencia de la Secretaría de Turismo que expresamente se opongan a las presentes Reglas de Operación.

Las presentes Reglas de Operación, así como los anexos y formatos que se enlistan a continuación estarán disponibles en la siguiente liga:
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_pordependencia.php?dependencia=34.

Anexo	Nombre
Anexo A	Herramientas de promoción
Anexo B	Relaciones públicas
Anexo C	Apoyo de viajes de familiarización
Anexo D	Impulso y fortalecimiento al segmento de turismo de reuniones
Anexo E	Atención y apoyo a la realización de eventos especiales
Anexo F	Asistencia y participación en eventos de promoción nacional e internacional que generen la atracción de visitantes
Anexo G	Alianzas estratégicas con socios comerciales
Anexo H	Gastos administrativos

Dado en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, a 23 de diciembre de 2019.

Lic. María Teresa Matamoros Montes
Secretaría de Turismo



PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO CVII
TOMO CLVIII

GUANAJUATO, GTO., A 29 DE ABRIL DEL 2020

NUMERO 86

SEGUNDA PARTE

SUMARIO:

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER LEGISLATIVO

DECRETO Número 173 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.....	3
DECRETO Número 174 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.....	12
DECRETO Número 175 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.....	16
ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de San Felipe, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.	18
ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de Santa Catarina, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.	19
ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de Santiago Maravatío, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.....	20
ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de Coroneo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.	21

ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de Victoria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 22

ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de Cuerámara, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 23

ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de Irapuato, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 24

ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de San Diego de la Unión, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 25

ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de Valle de Santiago, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 26

ACUERDO aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se declara revisada la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. 27

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACUERDO Secretarial 03/2020, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo Secretarial 02/2020, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 65, Tercera Parte, de fecha 31 de marzo del 2020. 28

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ACUERDO Modificatorio a las Reglas de Operación del Proyecto Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2020, emitido por la Secretaria de Turismo, publicadas en el Periódico Oficial número 261, Sexta Parte, de fecha 31 de diciembre del 2019. 34

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Lic. María Teresa Matamoros Montes, Secretaria de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 13, fracción XI y 32 bis fracciones IV, VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 78, sexies y 78, septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 1, 8 fracción III y VII, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 1, 4, 5 fracciones III, VI, VII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

CONSIDERANDOS

En fecha 31 de diciembre de 2019 se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 261, Sexta Parte, las Reglas de Operación del Proyecto Q0381 Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, con el objeto de establecer un marco regulatorio para ejecutar de manera eficiente, eficaz, oportuna y transparente los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado, así como determinar las obligaciones de quienes en él participan.

El diseño de este Proyecto se sujeta a los actos y procedimientos establecidos en los artículos 52 al 60 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, contenida en el decreto número 113, expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 207, segunda parte, de fecha 27 de diciembre de 2004, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, misma fecha en que se publican las Reglas de Operación del Proyecto Q0381 Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Mediante Decreto número 162, expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número Núm. 260, Octava Parte, en fecha 30 de diciembre de 2019 se expide la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, vigente a partir del 01 de enero de 2020, quedando así abrogada la Ley mencionada en el párrafo anterior.

A fin de homologar las Reglas de Operación en comento y adecuarlas a lo señalado en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y dar certeza jurídica en la entrega de los recursos otorgados a través del Proyecto "Q0381-Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado", resulta necesario realizar modificaciones a los preceptos en los que se fundamentó la Regla de Operación del Proyecto Q0381 Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único. Se reforman los artículos 3; 13, fracción II; 14, párrafos tercero y cuarto; 17, fracción III; 20, fracción XII; 21, fracción II; 22, fracción II, y 24; y se derogan los artículos 32, 33 y 34 de las Reglas de Operación del Proyecto Q0381 Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar en los siguientes términos:

Diseño del proyecto

Artículo 3. El diseño de este Proyecto se sujeta a los actos y procedimientos establecidos en los artículos 52 al 60 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, concerniente a la regulación del impuesto por servicios de hospedaje, establecido en el artículo 60 de la citada Ley mismo que señala:

Artículo 60. Del total de los ingresos obtenidos de la recaudación de este impuesto, se destinarán de la siguiente forma:

1. Cuarenta y cinco por ciento a la constitución de un fondo de promoción y difusión para el turismo del Estado, a la inversión y desarrollo en paraderos turísticos públicos, así como la participación del Estado en los fondos concurrentes con los gobiernos federal y municipales y el sector privado en esta materia y se destinarán por conducto de la dependencia respectiva...

Artículo 13. ...

I. ...

II. Comprender única y exclusivamente las acciones señaladas en el Artículo 18 de las presentes Reglas de Operación,

III. ...

IV. ...

Artículo 14. ...

...

La Secretaría, por conducto de la Subsecretaría de Promoción Turística, autorizará a los Organismos Legalmente Constituidos solicitantes una cantidad que no podrá ser superior a 50% (cincuenta por ciento) del monto de recaudación que genere el destino turístico que corresponda, atendiendo a los informes de recaudación del impuesto.

En el caso de que la recaudación del impuesto por Servicio de Hospedaje de un destino en especial sea inferior a \$1'000.000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) la Secretaría podrá asignar al Organismo Legalmente Constituido que corresponda, el monto total de la recaudación correspondiente, atendiendo a los informes de recaudación del impuesto.

...

Artículo 17. ...

I y II ...

III. Informe de avance de cumplimiento del Programa de Promoción Turística, así como del avance de las metas del mes que corresponda

Artículo 20. ...

I al XI...

XII. Integrar y presentar a la Secretaría los informes a que hace referencia las presentes Reglas de Operación en su Artículo 17, anexando las evidencias, testigos y soportes que correspondan, conforme al Convenio Único de Promoción Turística que se suscriba, así como un informe final de resultados de la ejecución del Programa de Promoción Turística;

XIII al XXII...

Artículo 21. ...

I...

II. Dar seguimiento y evaluar la ejecución del Programa de Promoción Turística, así como la aplicación de recursos asignados al Organismo Legalmente Constituido;

Artículo 22. ...

I...

II. Verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones a cargo del organismo legalmente constituido, vigilando que los recursos económicos de los Fondos Mixtos para el Fortalecimiento de los Destinos Turísticos del Estado sean destinados al Programa de Promoción Turística, sin menoscabo de la supervisión, revisión y en su caso auditorías, que para tal efecto realicen los órganos de control estatal; y

Sanciones

Artículo 24. En caso de incumplimiento por parte del organismo legalmente constituido a las obligaciones contenidas en el artículo 20 de las presentes Reglas de Operación, así como aquellas establecidas en el Convenio Único de Promoción Turística suscrito, o por no atender las observaciones detectadas en las revisiones de la Secretaría o cualquier otro órgano de control, la Secretaría suspenderá el pago de

ministraciones pendientes de realizar hasta en tanto sean regularizadas y solventadas por parte del organismo legalmente constituido.

En caso de incumplimiento por parte de la Secretaría o el municipio, a las obligaciones establecidas en los artículos 20 y 21 de las presentes Reglas de Operación, serán sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y demás normativa que resulte aplicable para cada caso en concreto.

Artículo 32. Se deroga.

Artículo 33. Se deroga.

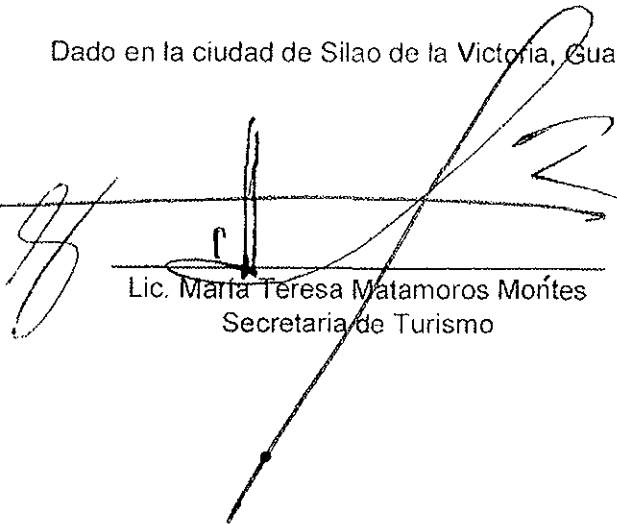
Artículo 34. Se deroga.

TRANSITORIO

Primero. El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Dado en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, a 19 de marzo de 2020.



Lic. María Teresa Matamoros Montes
Secretaria de Turismo